

El derecho a la educación sexual integral en la Argentina

Aprendizajes de una experiencia exitosa

RESUMEN EJECUTIVO



Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación



Este texto analiza los procesos, resultados y lecciones aprendidas de la implementación de la educación sexual integral (ESI) en la Argentina, durante el período comprendido entre la sanción de la Ley homónima, en 2006, y el año 2016.

En diez años, el país logró sentar las bases institucionales para la implementación de la ESI. ¿Cuáles fueron las estrategias y acciones que se llevaron a cabo para ello? A partir de este interrogante el estudio reconstruye los hitos en la historia del Programa Nacional de ESI y analiza las estrategias políticas y de gestión puestas en marcha, así como las definiciones técnicas, conceptuales y metodológicas para implementar la ESI en los niveles nacional, provincial y en las escuelas.

2

Su elaboración se basa en una investigación cualitativa que incluye el análisis de leyes, normas y documentos del programa y de bibliografía especializada, entrevistas en profundidad a informantes clave de los niveles nacional y provincial y visitas a escuelas del Conurbano Bonaerense en las cuales se realizaron entrevistas a equipos directivos y docentes y a alumnos y alumnas.

✕ La Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en 2006 y alcanza al

sistema de gestión estatal y privado de educación nacional, provincial y municipal.

- ✗ En 2008 se creó el Programa ESI y se aprobaron contenidos curriculares mínimos de ESI.
- ✗ Entre 2008 y 2017 se produjeron y distribuyeron materiales para trabajar en las aulas y con las familias.
- ✗ Se capacitaron 116.550 docentes y directivos/as de todos los niveles y modalidades de manera presencial y 50.983 docentes en la modalidad virtual.
- ✗ El 60% de los docentes que participó de la capacitación en ESI indicó haber modificado su planificación áulica.
- ✗ El Estado nacional invirtió \$ 156.161.679 (pesos argentinos) entre 2006 y 2017.

El derecho a la educación sexual integral: el marco legal

En 2006, Argentina sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. La norma se nutre del marco de los derechos humanos, promueve los principios de integralidad y universalidad, y se define como parte de las responsabilidades del sistema educativo para cumplir con regulaciones nacionales e internacionales. Entre las novedades de esta ley se destacan:

- ✗ La creación del Programa Nacional de ESI con el propósito de coordinar el diseño, implementación y evaluación de las acciones tendientes a implementar la ESI en todas las jurisdicciones del país.
- ✗ La ley no se restringe a las escuelas de gestión estatal sino que incluye a las de gestión privada (y, dentro de ellas, a las confesionales);

- ✗ Se define el carácter federal de la ESI, otorgando responsabilidad a los niveles nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la mayoría de las provincias cuenta con regulaciones favorables para la implementación de la ESI a través de normativas aprobadas en los últimos 15 años.
- ✗ El derecho a recibir ESI se establece desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.

Desde el punto de vista de la normativa curricular, en 2008 se aprobaron los lineamientos curriculares básicos (LCB) por parte del Consejo Federal de Educación mediante la Resolución N° 45/08. Los lineamientos definen contenidos mínimos comunes para todas las escuelas y buscan evitar la discrecionalidad en el abordaje pedagógico de la educación integral de la sexualidad y garantizar la equidad en su implementación.

La implementación de la Ley 26.150

A los fines de implementar una política educativa integral sobre sexualidad, las leyes son necesarias pero insuficientes. Se precisan estrategias sólidas, sostenibles e interconectadas debido a la complejidad de incorporar contenidos nuevos en la currícula y a la escala de la tarea, que requiere alcanzar a más de 11 millones de estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y técnico que asisten a 50.000 escuelas en todo el país y que son formados por un millón de docentes. ¿Cuáles fueron las estrategias de trabajo durante los primeros diez años de implementación de la Ley 26.150?

En el contexto de un país federal, donde las 24 jurisdicciones tienen autonomía legal y administrativa, y en el cual las escuelas y la gestión educativa responden a las autoridades provinciales, uno de los objetivos de la política pública nacional consistió en apoyar y acompañar la institucionalización de

la ESI en los niveles nacional y subnacionales. Se construyeron alianzas y se lograron consensos para la definición de los principios que organizarían la política nacional y federal en la materia. Se generaron instancias de articulación con aquellos actores que debían impulsar la ESI en los territorios a través de dos estrategias interconectadas: los acuerdos políticos con gobernadores y responsables de las carteras educativas de cada jurisdicción y el fortalecimiento de los equipos técnicos de ESI en las provincias.

La elaboración de los lineamientos curriculares constituyó una decisión de política pública educativa concertada con distintos actores sociales y políticos (sindicatos, gobiernos provinciales, movimientos de mujeres y de la diversidad sexual, y representantes de alto nivel de la Iglesia católica y de otros credos). Este proceso permitió que el enfoque de los contenidos curriculares mínimos no se restringiera al enfoque biomédico sino que se asentara en el marco de los derechos humanos. Una de las llaves que permitió alcanzar estos consensos fue el énfasis otorgado a la integralidad de la educación sexual. Esta consideración recuperó la perspectiva ética y afectiva, al tiempo que incluyó dimensiones subjetivas, jurídicas, sociales y culturales de la sexualidad.

En relación con la modalidad de gestión, las provincias asignaron profesionales a cargo del Programa ESI en sus territorios, lo que permitió mejorar las capacidades estatales para implementar la ESI y conformar una red federal de coordinadores/as de ESI.

Con el fin de dotar de herramientas metodológicas y conceptuales a los equipos directivos y docentes se priorizaron dos tipos de acciones:

1. La **elaboración y distribución de materiales pedagógicos** a cargo del equipo técnico del Programa ESI. Los materiales reflejan los LCB definidos a partir de cinco ejes conceptuales: los derechos humanos, el cuidado del cuerpo y la salud, la perspectiva de género, la diversidad y la afectividad.
2. La **puesta en marcha de capacitaciones masivas** que combinaron la modalidad virtual y presencial (mediante el Plan “Es parte de la vida, es parte de la escuela”) y la realización de reuniones y congresos regionales.

La propuesta de formación docente alcanzó una escala inédita en el país.

Las acciones desarrolladas por el programa ESI fueron financiadas principalmente desde el presupuesto nacional y requirieron de una inversión de \$156.161.679 (pesos argentinos) entre 2009 y 2017. También se contó con el apoyo de agencias de Naciones Unidas, especialmente de UNFPA y, de manera creciente, de UNICEF.

Resultados alcanzados

A nivel nacional

El Programa ESI logró posicionarse como una política pública estatal de alcance federal. En 2016, la mayoría de las escuelas del país conocían los principios de la ESI y la existencia de una ley nacional y, de manera creciente, los contenidos de la ESI están siendo incorporados en el sistema escolar.

Se produjeron y distribuyeron decenas de materiales didácticos que incluyen cuadernos y láminas para el aula, videos, revista para familias, entre otras piezas. Los materiales permiten difundir los objetivos de la ESI y proveen conocimientos y metodologías didácticas adecuadas para el trabajo áulico por parte de los equipos docentes. Sus contenidos se basan en los lineamientos curriculares mínimos y resultan apropiados a las distintas edades de los niños, niñas y adolescentes. A partir de su distribución se dinamizó la generación de debates en las jurisdicciones en torno a la ESI y se apoyaron las acciones de las organizaciones de la sociedad civil. En la medida en que los materiales fueron distribuidos en casi todas las provincias la estrategia mostró un importante “escalamiento horizontal”.

Se capacitó a un total de 167.533 docentes y directivos en actividad; 116.550 de ellos de manera presencial y 50.983 en la modalidad virtual.

- ✖ La capacitación virtual en ESI se inició en 2008 con la cooperación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En 2013, la modalidad de capacitación virtual se incorporó al Programa Nacional de Formación Docente “Nuestra escuela” y así se integró la ESI a la oferta de contenidos de formación docente regulares por parte del Ministerio de Educación Nacional. En 2017 se continuaron ofreciendo cursos virtuales y desarrollando nuevos contenidos asociados con las prioridades de la política pública nacional.
- ✖ El programa federal de formación institucional “Educación sexual integral. Es parte de la vida, es parte de la escuela” permitió un cambio de escala en la cantidad de docentes alcanzados (un “escalamiento vertical”). La cobertura alcanzada mediante este plan de capacitación no tiene precedentes en la Argentina.

¿Qué cambió a partir de la capacitación docente? De acuerdo con una investigación cuantitativa y cualitativa¹ se pudo saber que:

- ✖ La ESI pasó a ser considerada como un contenido curricular desde una perspectiva integral, asentado en objetivos claros, pertinentes, factibles y evaluables. Los docentes y directivos comenzaron a familiarizarse con los lineamientos curriculares de la ESI y a comprometerse con la propuesta.
- ✖ Creció la proporción de directivos que indicó que se habían incorporado contenidos de ESI en el proyecto educativo institucional (PEI).
- ✖ La mitad de los docentes indicó haber modificado “bastante” su planificación áulica y un 10% adicional manifestó haberla modificado “mucho” a partir de la capacitación masiva.
- ✖ Dos de cada tres docentes y directivos otorgaban “muchísima importancia” a la ESI y un tercio adicional “bastante importancia”.
- ✖ El 80% de los directivos organizaron la jornada institucional en su establecimiento.

1. La investigación incluyó un análisis cualitativo de los procesos y resultados de la capacitación masiva y una encuesta aplicada al menos seis meses después a 634 directivos y 1.213 docentes de 634 escuelas que participaron de la capacitación masiva. Fuente: Faur, E., Gogna, M. y Binstock, G. (2015)

A nivel federal

Desde el año 2008 en adelante se realizaron por lo menos dos encuentros federales por año, que se establecieron como escenarios privilegiados para la socialización de conceptos y metodologías de trabajo y para acordar y compartir estrategias de gestión. Asimismo, han resultado muy significativos para la presentación de los materiales y de los dispositivos de formación producidos desde el nivel central. Con el paso del tiempo y la consolidación de experiencias escolares y áulicas, estos encuentros federales permitieron también conocer y reflexionar sobre “buenas prácticas” que se desarrollan en las escuelas a lo largo del país.

La continuidad de los encuentros federales permitió construir un piso común respecto de la integralidad y el derecho a la ESI en el contexto de un país con una importante diversidad cultural, social y territorial y conformar una Red Federal de Referentes Provinciales de ESI.

Las responsables provinciales entrevistadas (de las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Misiones y Salta) manifestaron un importante compromiso en la implementación de la ESI en sus respectivas jurisdicciones. Al mismo tiempo dieron cuenta de diferentes estrategias, formas de organización y de gestión desarrolladas en cada jurisdicción, basadas en los acuerdos alcanzados y en las decisiones llevadas a cabo en sus distintos territorios. Entre sus resultados específicos destacan:

- ✖ La provincia de Buenos Aires incorporó la “Semana de la ESI” en el calendario escolar, mediante una normativa interinstitucional. Se trata de una iniciativa que obliga a las escuelas provinciales (y a cada una de las áreas y asignaturas) a desarrollar contenidos de ESI durante una semana que se establece en el calendario escolar provincial. La implementación de la Semana de la ESI supone un ejercicio de transversalidad para el equipo docente y, por lo tanto, un entrenamiento específico para poner en práctica los lineamientos curriculares básicos de ESI, utilizar los materiales didácticos, planificar y brindar propuestas de ESI que se articulen a sus áreas específicas.

- ✖ La provincia de La Rioja logró un importante impulso a la ESI a partir de las capacitaciones masivas, que alcanzaron al 90% de sus escuelas. Entre los resultados específicos se destaca la conformación de mesas de seguimiento de la implementación de la ESI a lo largo de la provincia. En estas mesas se reúnen distintos actores institucionales y de la comunidad. En la actualidad se encuentran trabajando en la incorporación de supervisores del interior de la provincia como referentes.
- ✖ La provincia de Misiones inició el trabajo en ESI en 2008, se incorporó a la capacitación masiva de manera temprana y logró consolidar una red de alianzas con distintos organismos estatales, entre ellos el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). A partir de 2016 comenzaron a trabajar en una estrategia provincial para prevenir el embarazo en la adolescencia, en articulación con otros organismos del Estado provincial. También, se vincularon a las redes de atención de la violencia de género.
- ✖ La provincia de Salta consiguió, a partir de 2012, articular los acuerdos y las decisiones políticas –entre el gobernador y los ministerios de Salud, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad- para avanzar con el programa de ESI. La provincia creó un equipo de gestión provincial y fue una de las primeras en desarrollar la capacitación masiva. También instaló mesas de gestión para dar seguimiento a las acciones de ESI. En 2016, diseñaron un nuevo dispositivo para trabajar con adolescentes. También desarrollaron estrategias de comunicación (formación de periodistas, trabajo con parlamentarios/as) y lideraron, mediante el trabajo de especialistas de la Universidad Nacional de Salta, una de las investigaciones de seguimiento de los procesos de formación.

En escuelas visitadas (conurbano bonaerense)

El recorrido por las escuelas del conurbano bonaerense permitió observar cuatro modalidades o “puertas de entrada” para el abordaje de la ESI, que muestran distintos grados de sistematicidad, integralidad y transversalidad.

Estas son:

1. Actividades de ESI como respuesta a situaciones que irrumpen en la escuela
2. Desarrollo de proyectos de ESI
3. Transversalidad de la ESI en las distintas asignaturas
4. Articulación con otras instituciones

Estos formatos para trabajar la ESI no son excluyentes entre sí sino que, en algunos casos, se complementan. Lo interesante es que las actividades extracurriculares no se proponen como el único abordaje de la ESI sino que buscan fortalecer el trabajo que realiza el equipo docente. Cuando esto sucede, el impacto en la vida escolar, en las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes, y también en las miradas y aprendizajes de los y las docentes es notable. Tomada en conjunto, la implementación de la ESI se convierte en un recurso fundamental para el ejercicio de los derechos.

Lecciones aprendidas

1. La experiencia argentina indica que institucionalizar la ESI y proteger los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes requiere, ante todo, de un **proceso político** y de un liderazgo activo al más alto nivel, dada la naturaleza y la complejidad de incorporar e implementar contenidos nuevos en la currícula.
2. Las **normativas legales y la regulación de contenidos** mínimos permiten afianzar la ESI como política de Estado y crean el contexto y la estabilidad necesarios para proteger el derecho a la educación sexual integral. Con ello, se jerarquiza la política estatal y se asegura su sostenibilidad. Por lo anterior, buenos ejemplos son la sanción de la Ley 26.150 en el año 2006, así como la aprobación de los lineamientos curriculares básicos en 2008 por parte del Consejo Federal de Educación.

3. La institucionalidad del Programa de ESI en la Argentina ha tenido como un pilar fundamental la **construcción de alianzas** con distintas entidades estatales (por caso: Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, mecanismos de protección de derechos de la infancia y la adolescencia y de lucha contra la discriminación, gobiernos provinciales, entre otros), de organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones de mujeres, de defensa de los derechos de la niñez e instituciones religiosas.
4. El trabajo en ESI requiere de una clara definición de **objetivos y contenidos conceptuales**. La integralidad supone superar los límites del enfoque biomédico y pone el acento en los derechos de las personas y el respeto al ejercicio individual de la sexualidad. En este caso, la integralidad incluye cinco ejes principales: los derechos, la afectividad, el cuidado del cuerpo y de la salud, la perspectiva de género y el respeto por la diversidad.
5. La consolidación y sostenimiento de la política pública requiere de la puesta en marcha de **redes institucionales en cada ámbito y nivel de aplicación**, tanto en la gestión educativa estatal como privada existentes en el territorio, que se involucren con la ESI y la conozcan en profundidad.
6. La experiencia argentina confirma la importancia de contar con un equipo de especialistas de alta calidad técnica en la **coordinación de los programas nacionales**, con un liderazgo consistente y bajos niveles de rotación. Ello permite consolidar aprendizajes y establecer procesos de monitoreo continuo para revisar estrategias y acciones en la implementación de la política y programas para la llegada de la ESI a las escuelas.
7. En el **ámbito escolar** se requiere asegurar apoyos explícitos **continuados** por parte del equipo directivo. El compromiso de los directores y directoras ha mostrado ser fundamental para la continuidad del Programa ESI.
8. La **vinculación de las familias** se beneficia al contar con estrategias específicas. El Programa ESI cuenta con una herramienta para el diálogo con las familias: la Revista "Educación Sexual Integral. Para charlar en familia", que se distribuyó de manera masiva y ha mostrado ser exitosa

para difundir los contenidos curriculares de manera didáctica y asegurar la participación de madres, padres y/o tutores en la implementación del programa y en el diálogo familiar sobre estos temas. Esta estrategia necesita fortalecerse.

9. La **capacitación docente** es determinante para garantizar la educación sexual integral y el respeto de los lineamientos y contenidos que hacen parte de los marcos legales. Desde este enfoque se valora el esfuerzo de capacitación masiva que realiza el Estado argentino, logrando alcanzar a más de 160 mil docentes en todo el país, en modalidad presencial y virtual. La capacitación masiva, combinando formatos presenciales y virtuales, requiere de su sostenimiento y ampliación.
10. La producción de **materiales pedagógicos** centrados en la **didáctica** de la educación sexual integral, adecuados a la edad y nivel de enseñanza, permite que los y las docentes cuenten con herramientas concretas para abordar un tema novedoso en el ámbito escolar y se fortalezcan en el desarrollo de sus competencias necesarias para la tarea.
11. El contar con un **presupuesto estatal robusto** asignado a ESI fue central para avanzar a lo largo de los primeros diez años de existencia de esta política pública. La inversión estatal es indispensable para alcanzar el acceso universal a la ESI y superar las iniciativas de corte “experiencia piloto”.

Reflexiones finales

Diez años después de la sanción de la Ley 26.150, el país avanzó como nunca antes en la institucionalización de la ESI. Uno de los desafíos actuales es profundizar la implementación provincial de la ESI, cuyos avances son todavía disímiles y el acceso universal en las escuelas aún no se ha alcanzado. Es en este nivel en el cual, en definitiva, se podrá hacer una diferencia en la escala de implementación ya que a las provincias corresponde el gobierno escolar y el financiamiento y acompañamiento a los equipos de supervisión, dirección y docencia. El proceso está en marcha. La prioridad es sostenerlo y profundizarlo. Sólo así se alcanzará la equidad educativa y la cobertura universal de la educación sexual integral.



Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación

